



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חזון דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מור הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
יום ד' ט"ז ניסן תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 248

פרשת אחרי מות

ספירת העומר בזמן הזה

נושאי השיעור: ספירת העומר ימים ושבועות | אם ספירת העומר בזמן הזה היא מהתורה או מדרבנן | איסור תחומין באויר ובים | קביעת ניתוח שאינו דחוף סמוך לשבת | ברית מילה דחווה סמוך לשבת | אוניה שעגנה בשבת כיצד ינהגו הנוסעים | לקבוע שיעורי תורה בין מנחה לערבית בימי הספירה | עדיף לספור בבין השמשות בציבור מאשר ביחיד לאחר מכן

ג. במה נחלקו האמוראים

ויש לדון מה סוברים רבנן דבי רב אשי ואבבי שהיו מונים גם ימים וגם שבועות. האם הם חולקים לגמרי על אממר, וסוברים שהן שתי מצוות, הקרבת מנחת העומר וספירת העומר. שאמנם הן באותו תאריך, אבל גם אם אין הקרבת מנחת העומר עדיין מצות ספירת העומר היא מצות עשה מן התורה. דהיינו שזו אינה מצוה של זכר למקדש אלא היא המצוה עצמה. או שבאמת אינם חולקים על כך שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן. אלא שאבבי ורבנן דבי רב אשי סוברים, שאף שזה מדרבנן ורק זכר למקדש, עדיין עלינו לקיים את המצוה כמו שהיו נוהגים לקיימה בזמן בית המקדש, וצריך לספור גם ימים וגם שבועות. וזו מחלוקת ראשונים.

ד. ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן

הנה התוספות (ד"ה זכר) כותבים: "נראה דבספק חשיכה יכול לברך, ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה, כיון שהוא ספיקא דרבנן". משמע שדעתם שספירת העומר בזמן הזה היא מצוה מדרבנן, והלכה כאממר. מאידך אפשר לומר שסוברים שזו כלל לא מחלוקת. אך ברור הוא לפי התוספות, שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, ומשום כך אפשר לספור בבין השמשות מפני שספק דרבנן לקולא.

לעומת זאת הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין (פסק 2 הלכה כד), ששם מזכיר את מצות ספירת העומר, ממשמעות לשונו נראה שסבר שספירת העומר גם בזמן הזה היא מצות עשה מן התורה. וכמו כן יש עוד כמה ראשונים שרואים בדבריהם שגם בזמן הזה זו מצות עשה מן התורה [כהראב"ה (סימן תקכו) ועוד]. ומאידך יש חולקים וסוברים כמו התוספות שזה מדרבנן [כהרי"ד (ספר המקריע סי' כט), הרא"ש (סוף מסכת פסחים סימן מ) והרשב"א (שו"ת סימן קכו) ועוד].

ה. בירור דעת מרן השלחן ערוך

השאלה היא מה דעת השלחן ערוך. שהנה בבית יוסף (סימן תפט) מרן מביא את דעות הראשונים בעניין הזה, אבל אינו כותב בפירוש שזו מצוה מדאורייתא או מדרבנן. אולם מדבריו בשלחן ערוך בכמה מקומות נראה שפוסק להלכה שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן. ויש לכך ראיה פשוטה, הנה בשלחן ערוך (סימן תפט סעיף כ) כתב כך: "אם טעו ביום המעונן ובירכו

א. מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי

אתמול התחלנו בס"ד לספור ספירת העומר. כתוב בגמרא במסכת מנחות (סו.) "אמר אבבי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי". בתורה מוזכרת מצות ספירת העומר פעמיים בתורה, פעם אחת בפרשת אמור, קראנו את זה היום בתורה (ויקרא כג, טו-טז): "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לה'". התורה מזכירה גם ימים וגם שבועות - שבתות. וכן בפרשת ראה (דברים טו, ט): "שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות". רואים שהתורה מזכירה גם ימים וגם שבועות, לומד מזה אבבי שמצוה לספור גם וגם - גם ימים וגם שבועות. והגמרא ממשיכה: "רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי" - דהיינו שבישיבה של רב אשי היו מונים כמו אבבי, גם ימים וגם שבועות.

הראשונים נחלקו על צורת הספירה. שהנה מה שאנחנו נוהגים כיום זה שביום השביעי אומרים 'היום שבעה ימים שהם שבוע אחד' - סופרים ימים ושבועות. וכך נפסק להלכה. [הספרדים נוהגים לומר 'שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד', והאשכנזים אומרים את המילה 'לעומר' או 'בעומר' בסוף הספירה]. מאידך יש דעות אחרות בראשונים איך סופרים גם ימים וגם שבועות.

ב. זכר למקדש הוא

מאידך אומרת הגמרא עוד: "אממר מני יומי ולא מני שבועי, אמר זכר למקדש הוא" - דהיינו שאממר ודאי סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, ולכן סבר שלא צריך למנות גם שבועות, משום שכשעושים זכר למקדש מספיק למנות ימים ולא צריך למנות גם שבועות.

והסיבה שיש לומר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן היא, שהנה בפסוק (ויקרא כג, טו) כתוב: "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה". ביום ט"ז בניסן היו מקריבים בבית המקדש את מנחת העומר. כלומר שהתורה תלתה את ספירת העומר בהקרבת מנחת העומר. אם כן סובר אממר שבזמן הזה שאין לנו את הקרבת מנחת העומר כי אין בית המקדש, הרי שגם ספירת העומר היא רק מדרבנן.



שדעת הרמב"ם מפורשת שכל הברכות הן מדרבנן. אמנם בחלק מספרי הרמב"ם הקדומים היתה נוסחא (פסק 7 מהלכות ברכות הלכה ב) שאם ספק בירך 'המוציא' חוזר ומברך, וכך היתה הגירסא לפני הטור (סימן קסז). אבל הגירסא הנכונה ברמב"ם היא שאינו חוזר ומברך. משום שהרמב"ם סובר שגם בברכות הנהנין אומרים את הכלל ספק ברכות להקל. משום שמלבד מה שיש הרבה פוסקים שסוברים בדעת הרמב"ם שברכה שאינה צריכה זה איסור דרבנן, ולמרות זאת אומרים את הכלל ספק ברכות להקל, כי חז"ל (ברכות לב). הסמיכו את זה על לאו חמור של 'לא תשא', שהעולם נודעזע כשאמר הקב"ה לא תשא. לכן הכלל הוא ספק ברכות להקל. דהיינו שדעת הרמב"ם היא שכל הברכות הן מדרבנן.

ט. טעה בברכת ספירת העומר

לאור כל האמור, אם ספירת העומר היא מצות עשה דאורייתא, ואדם אמר 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם' במחשבה לא נכונה, הוא רצה להגיד היום חמשה ליום לעומר, כשבאמת צריך לספור ארבעה, ואז תפס את טעותו ואמר 'היום ארבעה', הרי שלא יצא ידי חובתו, כי בברכה היתה בעיה כאן. וכן להיפך, אם בירך כראוי, ולאחר שסיים את הברכה טעה ואמר משהו אחר, גם כן לא יצא. אמנם אפשר לחלק, שכאן הברכה היא בוודאי דרבנן, שהרי זו ברכת המצוות. אך יש בזה הרבה דיונים, וכל מי שילמד את הבית יוסף בנושא הזה יראה שהוא קושר את זה לסוגיא במסכת ברכות, הוא מביא כך בשם הראשונים שמדברים בנושא הזה.

והנה כל הלשון של מרן בשלחן ערוך כאן מוכיח שסבר, שהסיבה שאינו חוזר ומברך היא בגלל שדעתו שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. שהרי יש כמה ראשונים שאומרים כאן שחוזר ומברך, ומבארים טעמים מחמת שהוא מדאורייתא. הרי שבמחלוקת הזאת יש הכרעה של השלחן ערוך שספירת העומר היא מדרבנן. ויש עוד ראיות מהשלחן ערוך ואכמ"ל.

י. זמן בין השמשות

יש שאלה נוספת, הנה זמן בין השמשות שלנו הוא לשיטת הגאונים. שמיד כשהשמש מסתלקת מעיינינו מתחיל זמן בין השמשות, והוא נמשך 13.5 דקות - כדי מהלך שלושת רבעי מיל. ולדעת מרן השלחן ערוך בהלכות פסח לגבי אפיית מצה (סימן תנ"ט סעיף ב), ובהלכות מליחה לגבי זמן מליחה (יו"ד סימן ס"ט סעיף ב), שם כותב בפירוש ש'כדי מהלך מיל' זה 18 דקות. אכן יש בזה מחלוקת ויש אומרים שהמיל הוא 24 דקות, ויש אומרים שזה 22.5 דקות, ויש אומרים שזה 18 דקות. אך רוב הראשונים סוברים שזה 18 דקות, הרמב"ם (תורת האדם, ענין אבילות וסנה ואלות מוסיף עמוד רנב, וע"ע במנן אברהם סימן קס"א סק"י), הרשב"א (בחינוכי לברכות ב), הר"ן, הארחות חיים, הכל בו ועוד רבים.

לעומת זאת לפי שיטת רבינו תם, בין השמשות מתחיל רק אחרי שלושה מילים ורבע משקיעת השמש. דהיינו 58.5 דקות. ואז מתחיל זמן בין השמשות שהוא 13.5 דקות האחרונות להשלים ל-72 דקות. כלומר שבין השמשות של הגאונים לפי רבינו תם הוא יום גמור.

יא. להחמיר כרבינו תם בספירת העומר

דבר ידוע הוא שאאמור"ר מרן זצוק"ל היה מצרף את שיטת רבינו תם לספק ספיקא לעניין דיעבד. ויש לכך כל מיני דוגמאות, למשל לגבי הנחת תפילין בבין השמשות, תפילת מנחה בבין השמשות, וכן הלאה בהרבה מצוות. אם כן כאן השאלה היא לכיוון ההפוך. שאם רוצים לסמוך על הצד שספק דרבנן לקולא, ולומר שאפשר לברך בבין השמשות של הגאונים, הרי שיש כאן ספק ספיקא לחומרא, שמא בכלל זה לא בין השמשות, שהרי לפי רבינו תם זה עוד יום גמור, ויכול לברך מבעוד יום. ואם תמצ' לומר כמו הגאונים שזה בין השמשות, שמא בין השמשות הוא עדיין יום. בבין השמשות יש שלש ספיקות, אולי הוא יום, אולי הוא לילה, ואולי הוא גם וגם. ככה מסבירים הפוסקים את דברי הגמרא בשבת (לב). ממילא יש לנו ספק ספיקא כדי לומר שהוא עדיין יום.

הרי לנו שלכל הפחות צריכים להמתין לצאת הכוכבים של הגאונים כדי לברך על ספירת העומר. וגם מי שמחמיר במוצאי שבת כרבינו תם, בוודאי שאינו צריך להחמיר בזה עד 72 דקות בספירת העומר. מפני שאם פוסקים שספירת העומר היא מדרבנן עלינו ללכת אחר המנהג אפילו לכתחילה, ומותר לספור לאחר צאת הכוכבים של הגאונים.

יב. איסור תחומין

אבל השאלה היא על בין השמשות עצמו, האם שייך לספור בזמן זה או

על ספירת העומר, חוזרים לספור כשתחשך. והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. ע"כ. הנה הדין הראשון בשלחן ערוך כשטעו ביום המעונן, דהיינו שספירת העומר צריכה להיות בלילה ולכל הפחות בבין השמשות, וטעו וספרו קודם לכן. היו עננים כבדים והיה חושך, יש מקומות בעולם שקורים דברים כאלו שהעננים כל כך שחורים שבשעה 2-3 בצהריים זה נראה כמו לילה. והציבור ספרו ספירת העומר, ולאחר מכן נהיה אור, כותב מרן, אמנם יש בזה דעות חלוקות, אבל המסקנא של השלחן ערוך שצריך לספור משתחשך. חייבים לחזור ולספור. והרי זה כמי שביום הראשון ספר יום שני וכיו"ב.

ממשיך מרן: "והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים". - מה זה 'המדקדקים'? הרי מרן לא כותב בדרך כלל בלשון כזו, אפילו בדיני דרבנן, אם אסור כותב שאסור ואם מותר אז מותר, מה זה 'המדקדקים'?! היה לו למרן לכתוב שאין לספור עד צאת הכוכבים. אלא שהלשון הזו משמע שאין זו חובה מן הדין. ורק יהודי שהוא מדקדק במצוות עליו להמתין עד צאת הכוכבים. וכך כותב גם המשנה ברורה (ס"ק יז): "רוצה לומר, דמן הדין היה אפשר להקל לספור משתחשך אף קודם צאת הכוכבים, דבין השמשות הוא ספק לילה ואזלינן לקולא בספק דרבנן בספירה בזמן הזה שהוא מדרבנן לרוב הפוסקים". ע"כ. הרי לנו שדעת מרן, שאמנם מן הדין היה אפשר לספור בבין השמשות, משום שהוא ספק דרבנן ולקולא, אך בכל זאת המדקדקים מחכים עד צאת הכוכבים.

ו. התחיל את הברכה בטעות ותיקן עצמו

יש עוד ראייה. כתוב בשלחן ערוך (סימן תפ"ט סעיף ו): "אם פתח ואמר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אדעתא דלימא היום ארבעה, שהוא סבור שהם ארבעה ונזכר וסיים בחמשה והם חמשה, או איפכא, שהם ארבעה ופתח אדעתא דלימא ארבעה וטעה וסיים בחמשה, אינו חוזר ומברך". ע"כ. ביאור הדברים, שהנה יש סוגיא במסכת ברכות בסוף פרק ראשון (ב). שהגמרא דנה באדם שתפס למשל כוס מיץ פטל אדום וחשב שזה יין, ורצה לברך עליו 'הגפן', והרי אם יברך 'הגפן' זו ברכה לבטלה, זה לא יין. והתחיל את הברכה ואמר 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם', ואז הוא שם לב שזה באמת פטל ולא יין וסיים 'שהכל נהיה בדברו'. והגמרא מסתפקת אם הוא יצא ידי חובתו. [- יש בזה כמה פירושים בראשונים, ואני מביא לפי מה שקשור לנושא שלנו]. שהנה בכל ברכה יש שתי קטעים מאד חשובים, כל מילה היא חשובה ומעכבת. הקטע הראשון הוא הזכרת שם ומלכות. שאם לא אמר 'מלך העולם' זה לא שווה. הגמרא (ס). אומרת "כל ברכה שאין עמה שם ומלכות אינה ברכה". והקטע השני הוא סיום הברכה, שהוא חשוב מאד לאומרו כראוי.

והספק בזה הוא האם הולכים בתר מעיקרא - אחר תחילת הברכה, וכיון שכשאמר 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם' דעתו היתה לומר דבר לא נכון, הרי שהתחיל את הברכה בטעות. ואמנם הוא סיים נכון, אבל מחשבתו היתה לסיים לא נכון. מאידך אולי להיפך, שאמנם הוא חשב לא נכון כשאמר 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם', אבל מה שאמר כעת הוא בסדר, שהרי נוסח תחילת הברכה הוא שווה, וכיון שלבסוף גם סיים נכון, שהרי נזכר מהי הברכה הנכונה, ממילא אולי יצא ידי חובתו.

ז. ברכות הנהנין דאורייתא או מדרבנן

למעשה שיטת ר"י בעל התוספות (רי"ב לב) שכיון שזה ספק צריך לחזור ולברך. ומבארים המהרש"א ורבי עקיבא איגר (נבילין הש"ס שם ובחינוכי לשלחן ערוך סימן קט) את שיטת ר"י, שאיסור נהנה מהעולם הזה בלא ברכה זה דאורייתא. כלומר שברכות הנהנין זה דאורייתא, כמו ברכת המזון, וכיון שכך ושהגמרא נשארה בספק, ממילא אם הברכה אינה בסדר הרי שהוא נהנה מהעולם הזה בלא ברכה, ולכן צריך לחזור ולברך. לעומת זאת כמעט כל הראשונים סוברים שלא צריך לחזור ולברך, משום ספק ברכות להקל. [- יש בזה אריכות גדולה ואני אומר את זה בקיצור], ושגם בברכות הנהנין אומרים ספק ברכות להקל.

צריך לדעת, שברכות המצוות הן דרבנן, הגמרא (ס"ט טו). אומרת כך בפירוש. אך בברכות הנהנין, ברכת המזון כולם יודעים שאדם שאכל ושבע מברך מדאורייתא. ובברכות התורה יש מחלוקת, וגם בברכות הנהנין יש מחלוקת.

ח. דעת הרמב"ם שכל הברכות הן דרבנן

והנה הרמב"ם (פסק ח מהלכות ברכות הלכה יב) כותב: "כל הברכות כולן אם נסתפק אם בירך אינו חוזר ומברך חוץ מברכת המזון לפי שהיא של תורה". דהיינו

לא. יש בזה תשובה בשו"ת יחוה דעת (ח"א סימן כג), ומביא ראייה לנושא הזה מהרמב"ם עצמו.

כדי להסביר את הרמב"ם יש להקדים. הנה יש דין שאסור לאדם בשבת לצאת מחוץ לתחום שבת. תחום שבת זה אלפיים אמה. מיל אחד זה אלפיים אמה. וזה נלמד מהפסוק (שמות טז, כט): "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי". אבל יש מחלוקת ראשונים, האם תחומין זה דאורייתא או דרבנן. והמחלוקת הזאת היא גם מחלוקת תנאים ואמוראים. ויש תנאים וראשונים שסוברים, שאדם שהלך יותר מאלפיים אמה בשבת מחוץ לתחום, מחוץ לעיר, עובר על איסור דאורייתא של תחום שבת. ולעומתם יש תנאים וראשונים שסוברים שתחומין זה לגמרי דרבנן. ומה שכתוב 'אל יצא איש' הכוונה היא על מלאכת הוצאה, אבל לא על תחומין.

לעומת זאת, שיטת הר"ף (ערוך דף ה ע"א מדפי הכ"ף) והרמב"ם (פרק כז מהלכות שבת הלכה א) היא באמצע, וסוברים שיש תחומין שהם מדאורייתא, ויש תחומין שהם דרבנן. אלפיים אמה זה מדרבנן, אבל 12 מיל, שזה השטח של כל מחנה ישראל שהיה במדבר, זה דאורייתא.

יג. תחומין למעלה מעשרה טפחים

והנה בגמרא במסכת עירובין (מג) יש סוגיא שלימה שהגמרא מסופקת לגבי תחומין למעלה מעשרה. דהיינו לו יצויר שאדם יכול ללכת באור בגובה של יותר מעשרה טפחים -] הוא מקובל, הוא יודע שמות מפורשים...], והלך כך אלפיים אמה, האם עבר על איסור מהתורה, שהרי בני ישראל במדבר הלכו על הקרקע. והגמרא שם מביאה ראיות, קושיות תירוץ. בימינו, השאלה הזאת מאד מצויה במטוסים -] היום יש כבר אפילו כטבמים"ם כל מיני דברים אפילו בלי טייס...], אם אדם ח"ו טס במטוס בשבת, האם עובר על איסור תחומין או לא. ומסקנת הגמרא לא ברורה בנושא הזה. רוב הראשונים שלומדים שם את הסוגיא בעירובין סוברים שהגמרא לא הכריעה וזה נשאר ספק. וכך סובר הרמב"ם (שם).

יד. נסיעה באוניה של גויים בשבת

לפי זה שואל הרמב"ם שאלה אחרת. אדם שנסע באוניה בשבת, סובר הרמב"ם שבאוניה מודדים מקרקעית הים או הנהר, ואם יש בין האוניה הזאת לקרקעית הים יותר מעשרה טפחים, וכך זה בדרך כלל בים, ובנהרות זה תלוי איפה, הרי שהוא נכנס לספק הגמרא אם יש תחומין למעלה מעשרה או לא.

בזמנו של הרמב"ם, הקהילות היהודיות היו בסוריה ובעיראק, והיה אמצעי תחבורה שהיו נוסעים על הפרת ועל החידקל שהן נהרות גדולים מאד, והיו נוסעים שם באוניות. זה לא כמו בימינו שנוסעים באוניה רק לשם טיול -] ואני לא ממליץ לשום יהודי שומר מצוות ללכת לטיולים כאלו באוניות, יש בזה כל מיני חסרונות, מלבד מה שכמובן לא להיות באוניה בשבת, אפילו כשכל המלחים והפועלים הם כולם גויים, אלא גם היום אי אפשר פשוט לשמור מצוות באוניה שנוסעת גם בחול, פריצות ומושב ליצים וכל מיני בעיות מבעיות שונות]. והרמב"ם (בתשובה שאלה בלחיות חיים הלכות שבת אות תכז) התיר לנסוע עם אוניה שהגויים מוליכים אותה, אם היהודי יצא לדרך באוניה לפני השבת, וזו אוניה של גויים לצורך גויים, ואינו יכול לרדת ממנה באמצע, שמותר.

טו. מליחות המים

ושאלו את הרמב"ם (שם) למה התיר זאת, שהרי חז"ל קבעו (שבת יט:) שאין מפליגין בספינה שלשה ימים קודם השבת. והרמב"ם השיב, שדברי הגמרא שאסור להפליג באוניה שלשה ימים קודם השבת הן מחמת שהמים בים הם מלוחים, וכיון שכך חלק גדול מהאנשים מקבלים מחלת ים שזה דבר נורא ואיום, זו מחלה של סבל נורא למי שעובר אותה. וכמו שכתוב בפסוק (תהילים קז, כג) "יחוגו ויונעו כשיכור וכל חכמתם תתבלע". זה חולי שאדם מקיא ומקיא, וכואב לו הראש והוא לא מסוגל לעמוד על הרגלים, הוא רואה את העולם מסתובב סביבו, נורא ואיום ממש. אנשים שעברו את זה מספרים שזה גהינום בעולם הזה.

המחלה הזאת באה לאנשים מיד בתחילת הנסיעה באוניה, לפעמים יש כאלה שיקבלו את זה אחרי שעה שעתיים, אבל זה עובר תוך שלושה ימים. ולאחר מכן אדם נהיה בריא. אמנם לא לגמרי, אבל הוא יכול לתפקד פחות או יותר. יש אנשים שאין להם שיווי משקל גם אחרי שלשה ימים, ההליכה שלהם לא יציבה, אבל הם כבר יכולים לאכול, ואפשר לומר שהם

מעבר למחלה הזו.

אם כן סובר הרמב"ם, שאיסור הפלגה שלושה ימים קודם השבת, הוא כי מביא את עצמו לידי כך שבשבת יהיה חולה, ומבטל עצמו ממצות עונג שבת. וכך פסק גם בהלכות (פרק כ מהלכות שבת הלכה יג).

טז. קביעת ניתוח שאינו דחוף סמוך לשבת

דרך אגב, בגלל השאלה הזו יש דיון בפוסקים, אם מותר לעשות ניתוח שאינו דחוף ביום חמישי. שהרי היה חולה בשבת "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים" (בראשית לז, כה), ויש אומרים באמת שיש להימנע מלקבוע ניתוח לא דחוף סמוך לשבת.

וכמו כן לגבי ברית מילה סמוך לשבת, שאנחנו הספרדים נוהגים כדעת הרשב"ף (בתשובה ח"א סימן כח), שאמנם ברית מילה דוחה את השבת, אבל אם הברית נדחית מסיבה כל שהיא, והגיע זמן שאפשר למול, וזה יום חמישי או שיש, מחמירים ולא עושים את הברית. אבל אצל האשכנזים יש חלק מהם שכן עושים. הש"ך (יו"ד סימן כסו) חולק על הרשב"ף. למרות שכיום מעניין שלגבי ברית מילה כל אחד שיש לו תינוק שמל אותו יודע שאם המוהל היה טוב והכל היה בסדר, בדרך כלל ביום השלישי הוא כבר בריא לגמרי. אבל בזמננו זה לא היה כך, כתוב בפסוק "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים". לכן אנחנו נוהגים שמילה דחיה לא עושים אותה בשלושה ימים קודם השבת. -] כתבתי בנושאים הללו באורך רב בהלכה ברורה חלק י"ג סימן רמ"ח, ושם הבאתי את כל הנושא של ניתוחים לא דחופים, יציאה בשיירה, וכל מיני דינים שיש בנושא הזה].

יז. ביטול עונג שבת במקצת שבת

לאור דברי הרמב"ם שסיבת איסור ההפלגה סמוך לשבת היא מחמת ביטול מצוות עונג שבת, שואל הפרי מגדים (רי"ש סימן רמח) מה יהיה הדין אם יוצא קצת פחות משלושה ימים קודם השבת, דהיינו למשל שבלי שבת בשתיים עשרה בלילה יסתיימו השלושה ימים, האם שייך ביטול עונג שבת במקצת שבת.

אך זה פלא, כיון שיש מדרשים מפורשים ששייך ביטול עונג שבת במקצת השבת. כתוב במדרש תנחומא ובעוד הרבה מדרשים ובשאלות ועוד, על תענית אסתר שחלה בשבת, שמקדימים ליום חמישי ולא ליום ששי, כי תענית רגילה צריכה להיות עד צאת הכוכבים. ואם נתענה את תענית אסתר נתבטל ממצות עונג שבת במקצת השבת. ואסור לבטל עונג שבת. כלומר שיציאה לדרך באוניה חייבת להיות שיגמרו השלושה ימים לפני השבת.

יח. שני תנאים למחלת ים

בתחילת סימן רמ"ח הפוסקים דנים עוד האם שלושה ימים היינו כולל שבת או לא כולל שבת ואכמ"ל. אך להלכה הנקודה החשובה היא, שהפלגה בספינה יותר משלושה ימים קודם השבת לכל הדעות מותרת, ויש ראשונים שסוברים שאף באוניות ענקיות, שהאוניה כמעט איננה מתנדנדת, שאין את הבעיה של הפלגה שלושה ימים קודם השבת. וכמו כן אדם שהוא מלח, הוא נוסע באוניה כל הזמן והוא כבר רגיל בזה, ולא שייך שיהיה חולה גם כן יש מתירים. וכל זה לפי שיטת הרמב"ם בביאור הגמרא. וגם הר"ף (שבת דף י: מדפי הכ"ף) למד כך פשט בגמרא. בסוגיא שם יש שמונה פירושים למה אין מפליגין בספינה שלושה ימים קודם השבת, וכמה מהם נפסקו להלכה בשלחן ערוך (סימן רמח), וחלקם לא.

והנה באחרונים הרבה מהם לא ראו את תשובת הרמב"ם, ומי שלומד אותה טוב יבחין שהרמב"ם כותב, שכדי שאדם יקבל מחלת ים צריך שתי תנאים: האחד, שהאוניה תהיה מתנדנדת. והתנאי השני, שתהיה מליחות במים. כלומר, שגם אם האוניה מתנדנדת זה לא בהכרח שיקבל מחלת ים, אלא צריך שתהיה מליחות במים, ושאו האויר שנושב מהים זה גורם לו לקבל מחלת ים. ואפשר לעשות ניסיון, יש מקומות בעולם שיש תעלות של מים, שאפילו אם אדם ייסע בסירה קטנה שמתנדנדת הוא לא יקבל מחלת ים, אולי קצת יסתובב לו הראש, אבל לא מחלת ים.

ממילא מסקנת הרמב"ם, שמותר להפליג בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת כשנוסעים על הפרת ועל החידקל, כיון שהם מים מתוקים, ובמים מתוקים אין את הבעיה של מחלת ים.

יט. הגיע למחוז חפצו באוניה בשבת אם יכול לרדת

עוד שאלו את הרמב"ם (בתשובה סימן קנד ובשו"ת הרמב"ם מהדורת

אז לתת רווח לאנשים כאלו?

כב. ספק דרבנן לקולא במקום שיש ספק ספיקא להחמיר

הרמב"ם מוסיף עוד פרט הלכתי שנוגע לנושא של ספירת העומר בבין השמשות. שאם נוסע בנהר במקום של מים רדודים, קרוב לקרקעית, ומסופק אם יש עשרה טפחים, שכותב הרמב"ם שמותר לנסוע כך בשבת. והשלחן ערוך פוסק כדברי הרמב"ם להלכה.

וכותב הגאון רבי עקיבא איגר ועוד הרבה מגדולי האחרונים שם, שלכאורה הרי יש כאן ספק ספיקא להחמיר. שהרי הגמרא נשארה בספק אם יש תחומין למעלה מעשרה או לא, ואם תמצי לומר שאין תחומין למעלה מעשרה, אולי לא היו כאן עשרה טפחים כלל, שהרי יש לו ספק אם יש עשרה טפחים. ובכל זאת הרמב"ם והשלחן ערוך פוסקים להקל. רואים מכאן שסוברים שספק דרבנן לקולא זה גם במקום שיש ספק ספיקא להחמיר.

לפי זה כשיש ספק ספיקא לחומרא בספירת העומר וכמו שנתבאר לעיל, אפשר יהיה לספור גם בבין השמשות. אך בכל זאת, בגלל שזה לא מוסכם, שהרי הפשט הזה ברמב"ם ובשלחן ערוך שספק ספיקא להחמיר בדרבנן הולכים לקולא זה לא מוסכם, בהלכה ברורה שם (שם סק"ח) הבאתי הרבה אחרונים שדוחים את הראיה מהרמב"ם וסוברים שגם בדרבנן רק ספק דרבנן לקולא אבל לא ספק ספיקא, ואם יש ספק ספיקא להחמיר בדרבנן הולכים לחומרא.

כג. לקיים שיעורי תורה בין מנחה לערבית בימי הספירה

מלבד זאת, הרי השלחן ערוך כותב שהמדקדקין לא סופרים עד צאת הכוכבים. לכן ראוי מאד בכל בתי הכנסיות לעשות שיעור תורה בין מנחה לערבית לכל הפחות 20 דקות. ויתחילו ערבית בצאת הכוכבים. ולמעשה בין כה בשביל קריאת שמע דאורייתא צריכים להמתין לצאת הכוכבים. אמנם אם מתפללים סמוך לשקיעה הרבה פעמים עד שגומרים את תפילת העמידה ועד עלינו לשבח כבר הגיע זמן צאת הכוכבים. ועכשיו זה קיץ והימים קצת יותר ארוכים, אף על פי כן כדאי מאד לנצל את ההזדמנות הזאת ולעשות לימוד תורה כל יום בין מנחה לערבית, כדי שגם יקראו קריאת שמע בזמנה לכל הפחות בימי ספירת העומר. וככה במשך שנים רבות נהג אאמ"ר מרן זצוק"ל, גם כשהוא בא לכאן בפסח תשנ"ד שהוא התחיל להנהיג כך, והמשיך את זה אולי עשר שנים כאן, שבין מנחה לערבית הוא היה נותן שיעור כל יום. וגם לפני זה כשהיה רב בתל אביב וברחביה, בכל המקומות שהיה, היה מקפיד בימי הספירה לתת שיעור בין מנחה לערבית, ולאחר את תפילת ערבית, כדי שספירת העומר תהיה בצאת הכוכבים.

אבל אם כבר קרה שהציבור התפללו ועוד לא הגיע זמן צאת הכוכבים, אז אם זה מבעוד יום אינם יכולים לספור ספירת העומר. למשל בחו"ל יש הרבה קהילות שבקיץ השקיעה כל כך מאוחרת והם מתפללים מבעוד יום. ואז אין ברירה וכל אחד צריך לספור בבית. וצריך שיעשה איזה תזכורת או סימן. לכן גם כן יש הרבה קהילות שנוהגים לספור בשחרית, להוציא את מי ששכח בלילה.

אבל אצלינו שזה לא כל כך מקובל, וודאי לא בימות השבוע, להתפלל מבעוד יום. ואם כבר מתפללים בשקיעה או סמוך לשקיעה כדאי להמתין קצת כדי שיהיה צאת הכוכבים ואז יתפללו. ואם לאו, אם זה בין השמשות עדיף שיספרו הציבור כדי שבוודאי לא ישכחו, 'רבים מדכרי אהודי' - הרבה ביחד מזכירים אחד לשני, אבל כשהם סופרים בבית אפשר וחלק מהציבור ישכחו.

פריימן סימן סז, מה הדין כשאדם נסע באוניה על החידקל, אני לא יודע איזה ערים יש ליד החידקל, אולי בגדד, והוא הגיע לבגדד בשעה טובה ומוצלחת בשבת בבוקר. ורוצה ללכת לבית הכנסת להתפלל. והספינה מליל שבת והלאה הפליגה הרבה יותר משנים עשר מיל. ומקרקעית הספינה לקרקעית הנהר יש יותר מעשרה טפחים והרי הגמרא הסתפקה אם יש בזה איסור תחומין, האם יכול לרדת מהאוניה בשבת.

והרמב"ם עונה, שמי שהלך יותר מאלפיים אמה על היבשה, באמת יהיה אסור לו, הוא בא מחוץ לתחום ואסור לו לצאת יותר מארבע אמות. אבל אם זה היה בים, ים נחשב לכרמלית, כלומר שאיסור הטלטול בים הוא רק מדרבנן, וממילא גם לגבי תחומין האיסור הוא רק מדרבנן. לכן כותב הרמב"ם שיש לומר ספק דרבנן לקולא, ומותר.

למעשה, מרן השלחן ערוך (ס"א) פוסק כדעת הרי"ף והרמב"ם. שאם זה בים אסור לרדת וצריך שלושה ימים. ועוד, שאם אירע כן בנהר, מותר. ועוד פוסק, שאין בזה בעיה של תחומין, כיון שהוא בא יותר מעשרה טפחים מעל הקרקעית של הנהר.

כ. מטוס שנחת בשבת מה דין הנוסעים

לכן צריך לשים לב, אנשים שבאו במטוס, והיה עיכוב בטיסה [- חוץ מחברת 'אל על' שאינם טסים בשבת, לצערנו מלבדם כולם טסים בשבת], או אם אדם טעה ועלה למטוס והגיעו מאוחר, והמטוס נחת אחרי כניסת השבת, אחרי צאת הכוכבים. וכמעט בכל שדות התעופה בעולם יש יותר מקילומטר ביבשה עד שמגיעים למסלול של הנחיתה. [- אני לא מכיר שדה תעופה שהוא ממש ליד הים], וגם המסלול עצמו הוא כבר אלפיים אמה והוא לא מקום ישוב, ממילא כיון שהמטוס הוא מעל היבשה יותר ממיל יוצא שהאיש הזה עבר תחום שבת, ואין לו אלא ארבע אמות. או הבניין של המקום שבו הוא נמצא. וכיון שאינו יכול להישאר בתוך המטוס, גם לא יתנו לו, ברגע שמגיע לטרמינל עליו להישאר בבניין עד מוצאי שבת, אין לו שום אפשרות אחרת. לכן צריך תמיד לשים לב, אדם שיוצא לדרך שלא יצא מאוחר מדאי, שלא יהיה מצב כזה שהוא יכנס לחשש של חילול שבת.

וגם בחברת 'אל על' שמתחייבים לא לטוס בשבת, אם היה להם איזה אונס והמטוס התעכב, הוא נחת בשדה התעופה עשר דקות לפני שבת, מבחינתם הם עשו את שלהם, הם לא טסו בשבת. לפני כמה שנים התקשרו אלי משפחה אחת שהאבא נסע לחו"ל ועלה למטוס 'אל על', והתקשר אליהם ממש לפני שהטיסה יצאה, ואמר להם שיש עיכוב וינחתו ממש בכניסת השבת, ושהוא לא יספיק להגיע הביתה, ולכן שידאגו להביא לו אוכל, יין וחלות וכל מה שצריך כדי לשהות בשדה התעופה בשבת. והם שאלו אותי מה עושים. אמרתי להם שאבדוק את זה. התקשרתי מיד למנכ"ל 'אל על', ושאלתי אותו, והוא אמר לי ראשית כל המטוס בוודאי ינחת לפני השבת, ואם לא, הוא ינחת באירופה לפני השבת. מלבד זאת, אמר לי שהם דואגים לכל הנושאים הדתיים: חלות, יין וכיו"ב, ושהם מביאים את הכל לשדה התעופה, והם ערוכים לזה ומסדרים להם אפילו מקומות לינה ראויים. ואז הוא אמר לי, שבמקרה הזה שאתה מדבר איתי עכשיו, שאומר למשפחה שרק יבואו לקחת אותו משדה התעופה. והוא אמר לי שהם עושים דברים שלא רוצה להרחיב עליהם את הדיבור, אני לא מבין מה הוא התכוון, אולי הם לוחצים יותר חזק על הדוושה... אבל היה ברור לו שיינחתו יותר משעה לפני כניסת השבת, וכל הנוסעים שממהרים לוקחים להם את הדרכונים ומעבירים אותם מהר מהר. ובמוצאי שבת כולם יחזרו לרישום מדויק, ולקחת את המזוודות. אשריהם, יפה מאד.

כא. לנסוע בחברת 'אל על'

לכן צריך לדעת, שכשיש אפשרות לנסוע ב'אל על' ומצד שני יש אפשרות לנסוע בחברות אחרות של גויים, או ל"א של יהודים מחללי שבת, ודאי לא שביק איניש התיירא ואכיל איסורא, ואפילו בכל ימות השבוע צריכים לעודד אותם על זה שהם שומרים שבת. לא יעלה על הדעת שלפעמים בשביל 20 דולר או יותר אדם מעדיף לנסוע בחברה שבמוצהר מחללים שבת.

פעם פגשתי אחד שסיפר לי שראש חברה זרה שטסה לארץ, והם יכולים לקנות אוכל כשר בארץ, בכל זאת הם לא רוצים לקנות. הם מביאים איתם מחו"ל את האוכל הלא כשר. למה? הוא יהודי והוא אומר זו 'כפיה דתית'...